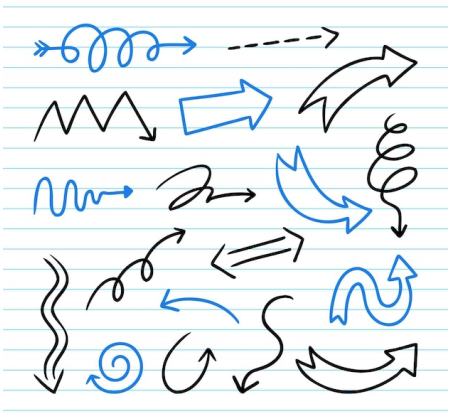


TEMA 16



ESQUEMA DEL TEMA

EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIAALES EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS DE BIENESTAR SOCIAL.

EL MARCO DEL BIENESTAR SOCIAL.

CONCEPTO B.S.	El bienestar social es un concepto más amplio que "acción social" y "servicios sociales" / El bienestar social va más allá del Estado de Bienestar. "Actividad organizada, que se propone ayudar a una mutua adaptación entre los individuos y su entorno social. Este objetivo es alcanzado mediante el uso de técnicas y métodos ideados para capacitar a los individuos, grupos y comunidades para hacer frente a sus necesidades y resolver problemas de adaptación a un modelo cambiante de sociedad y mediante la acción cooperadora para mejorar las condiciones sociales y económicas (Naciones Unidas).
CARACTERÍSTICAS B.S.	. Es objetivable (criterios objetivos, no subjetivos). . Tiene un componente social o comunitario. . Implica minimalidad: todas las dimensiones tienen que estar mínimamente cubiertas. Podemos diferenciar 2 dimensiones básicas en el BS: - Dimensión interna → vivencias de las personas. - Dimensión externa → condiciones ambientales (acceso a recursos).
EVOLUCIÓN HISTÓRICA B.S.	Orígenes del Estado de Bienestar (EB): pacto "no firmado" a finales del siglo XIX/principios del siglo XX → se concilian los principios de libertad económica y de igualdad social. Etapas claves: - Fase 1: nacimiento el 3/3 siglo XIX con los Seguros Sociales del canciller Bismarck (Alemania). - Fase 2: estancamiento (entre las dos Guerras Mundiales). - Fase 3: Reformas de ampliación y extensión del EB (tras la segunda GM). . Informe Beverdige, 1.942. . Planteamientos de la política económica keynesiana → función interventora del Estado en la política económica y en la política social → redistribución de la riqueza a través de las políticas fiscales. - Fase 4: consolidación del EB (1.950-1.970) → universalización de la Seguridad Social y de los SS.SS. - Fase 5: ½ 70, crisis del EB → cuestionamiento ideológico del EB. - Fase 6: cuestionamiento del EB (desempleo masivo, crisis mundiales recurrentes, crisis energética, crisis ecológica …).
TIPOLOGÍAS POLÍTICA SOCIAL.	Modelos diferentes de la política social → PS como caridad, como instrumento de control social, como mecanismo de reproducción social, como garantía de los derechos sociales de la ciudadanía. Propuestas concretas de la política social → modelo residual, modelo adquisitivo-ejecutivo, modelo institucional-redistributivo, modelo global o total.

MODELOS POLÍTICA SOCIAL UE.	**Tipología de Esping-Andersen.**	. Modelo liberal anglosajón. . Modelo conservador. . Modelo socialdemócrata o nórdico.
	Tipología de André Sapir.	. Modelo nórdico. . Modelo continental. . Modelo anglosajón. . Modelo mediterráneo. (posteriormente añade dos nuevos modelos). . Modelo de la Europa Central y del Este. . Modelo báltico.

FUNDAMENTACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL MARCO LEGISLATIVO DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

DOCUMENTOS INTERNACIONALES.	**Declaración Universal de Derechos Humanos, 1.948.** **. Art. 25.** Reconoce el derecho a los servicios sociales (junto a otros sectores como la infancia, la familia, la vejez ...). **Objetivos de Desarrollo Sostenible 2.030.** . 17 ODS y 169 metas. **Carta Social Europea, 1.961.** **. Art. 14.** Es obligación del Estado la creación y fomento de los Servicios Sociales. **Pilar Europeo de Derechos Sociales, 2.017.** • Igualdad de oportunidades y de acceso al mercado de trabajo. • Condiciones de trabajo justas. • Protección e inclusión social.
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1.978.	**. Art. 1.** Estado social. **. Art. 9.2.** Promoción de las condiciones para que la libertad de individuos y grupos sean reales y efectivas, removiendo los obstáculos que dificultan su plenitud, participando de la vida política, económica, cultural y social. **. Art. 10.2.** Las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Declaración Universal de DDHH y otros tratados internacionales. **. Art. 14.** Igualdad de los españoles ante la ley. **. Art. 40.1.** Promoción de las condiciones favorables para el progreso social y económico / distribución de la renta regional y personal. **. Art. 50.** Servicios Sociales para la tercera edad. **. Art. 148.1.20.** La asistencia social es competencia exclusiva de las CC.AA.

ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE LA CM (L.O. 3/1.983).	**. Art. 26.1.23.** Promoción y ayuda a la tercera edad, emigrantes, minusválidos y demás grupos sociales necesitados de especial atención. **. Art. 26.1.24.** Protección y tutela de menores y desarrollo de políticas de promoción integral de la juventud. **. Art. 26.1.25.** Promoción de la igualdad respecto a la mujer.
LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE PRIMERA GENERACIÓN.	(La primera fue en el País Vasco en el año 1.982). **. Ley 11/1.984, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
LEY 7/1.985, LEY REGULADORA DE LAS BASES DE RÉGIMEN LOCAL.	**(Antes de los cambios producidos por la Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).** **. Art. 25.2.k.** Es competencia de los municipios la prestación de servicios sociales y la promoción y reinserción social **. Art. 26.1.c.** Los municipios de más de 20.000 habitantes deben garantizar la prestación de servicios sociales.
PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES BÁSICAS (1.988).	Desarrollo en los municipios de cinco prestaciones básicas: **Información y Orientación, Apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio, Alojamiento alternativo, Prevención e inserción social y Fomento de la solidaridad y cooperación social.** El Plan Concertado financia a nivel local **Centros de Servicios Sociales, Centros de Acogida y Albergues.**
LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE SEGUNDA GENERACIÓN.	(La primera fue en Galicia en el año 1.993). **. Ley 11/2.003 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
LEYES DE SERVICIOS SOCIALES DE TERCERA GENERACIÓN.	La primera fue la de Navarra en el año 2.006. **. Ley 12/2.022 de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.**
IMPACTO DE LAS LEYES SECTORIALES.	Numerosas Leyes Estatales que afectan a diversos colectivos (personas dependientes, personas con discapacidad, violencia de género, personas inmigrantes ...) van a ampliar la protección que se desarrolla desde el sistema público de servicios sociales.
MODIFICACIONES DE LA LEY 7/1.985.	**(Cambios producidos por la Ley 27/2.013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local).** **. Art. 25.2.e.** Es competencia de los municipios (de más de 20.000 habitantes) la **evaluación e información de situaciones de necesidad social y atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social**. **. Art. 27.3.c.** La Administración del Estado y las CC.AA. podrán delegar en los municipios diversas competencias: prestación de servicios sociales, promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia contra la mujer.
CATÁLOGO DE	El sistema público de servicios sociales es un conjunto de servicios y prestaciones

REFERENCIA DE SERVICIOS SOCIALES, 2.013.	que, insertándose con otros elementos de protección social, tiene como finalidad la promoción y el desarrollo pleno de todas las personas y grupos dentro de la sociedad para obtener un mayor bienestar social y una mejor calidad de vida en el entorno de la convivencia, y la prevención y la eliminación de las causas que conducen a la exclusión social.